P U T U S A N

Nomor 2322/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik Alias Malik
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/5 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.R Hakim Gang Melati No. 27 Kel. Tegal Sari Kec. Medan Area Kota Medan/ Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Malik Alias Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2322/Pid.Sus/2022/PN Mdn., tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2322/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK Alias MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK Alias MALIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram.
   - 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
   - 1 (satu) buah kotak rokok.
   - 1 (satu) buah dompet.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO.

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

------- Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK Alias MALIK pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa Abdul Malik Alias Malik pergi dari rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai atas perintah dari Ivan (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu/methamfetamina berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ke Jalan Asia Kota Medan di salah salah satu kedai kopi untuk diserahkan kepada seorang laki-laki dengan sebutan si AL, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa melintas di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, kemudian terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh saksi Maruli T Sitanggang bersama saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabe Medan), setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Selanjutnya saksi-saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa mengaku bahwa sabu terdakwa menyimpan sabu dirumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa. Setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 5264/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang di perbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,4 (enam koma enam empat) gram milik terdakwa An. ABDUL MALIK Alias MALIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

---------- Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK Alias MALIK pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pada saat saksi Maruli T Sitanggang bersama saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabe Medan) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Abdul Malik Alias Malik yang melintas di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan ada menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di Jalan tersebut sekira pukul 10.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, selanjutnya saksi-saksi memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Selanjutnya saksi-saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa mengaku bahwa sabu terdakwa menyimpan sabu dirumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa. Setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 5264/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,4 (enam koma enam empat) gram milik terdakwa An. ABDUL MALIK Alias MALIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggiat S. Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polri dari Polrestabes Medan sedang melaksanakan patroli telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan setelah mendapat informasi dari masyarakat terdakwa menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit epeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO ke Sat Res Narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram di rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa menuju rumah tersebut, dan ditemukan sabu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu.

2. Saksi Indra Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polri dari Polrestabes Medan sedang melaksanakan patroli telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan setelah mendapat informasi dari masyarakat terdakwa menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit epeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO ke Sat Res Narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram di rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa menuju rumah tersebut, dan ditemukan sabu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram, uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit epeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO ke Sat Res Narkoba.

- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai atas perintah dari Ivan (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Jalan Asia Kota Medan di salah salah satu kedai kopi yang akan diserahkan kepada seorang laki-laki dengan sebutan si AL.
- selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa melintas di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, kemudian terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh anggota Polri dari Polrestabe Medan, dan ditemukan sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan ada menyimpan sabu di rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian sesampainya di rumah tersebut ditemukan sabu dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah kotak rokok.
- 1 (satu) buah dompet.
- Uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai atas perintah dari Ivan (DPO) untuk mengantarkan sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Jalan Asia Kota Medan di salah salah satu kedai kopi yang akan diserahkan kepada seorang laki-laki dengan sebutan si AL.

2. selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa melintas di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, kemudian terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh anggota Polri dari Polrestabe Medan, dan

ditemukan sabu dari terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan ada menyimpan sabu di rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian sesampainya di rumah tersebut ditemukan sabu dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa.

4. Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram, tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang dititipkan oleh Ivan kepada terdakwa;

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Abdul Malik Alias Malik, yang apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas ketika terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Denai Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO, dan ditemukan sabu dari terdakwa, kemudian di rumah terdakwa di Jalan Elang I Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, ditemukan sabu dan uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian dikamar terdakwa;

Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram, tersebut adalah milik terdakwa, sehingga dengan demikian unsur memiliki telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkotika tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk memiliki narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 5264/ NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,4 (enam koma enam empat) gram milik terdakwa An. ABDUL MALIK Alias MALIK adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah kotak rokok.
- 1 (satu) buah dompet.

Adalah barang yang digunakan melakukan kejahatan maka patut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO.

Adalah barang hasil dan yang digunakan melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Abdul Malik Alias Malik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5.1. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram.
   - 5.2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
   - 5.3. 1 (satu) buah kotak rokok.
   - 5.4. 1 (satu) buah dompet.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 5.5. Uang tunai sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
   - 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat B 3944 SKO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.H., Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Denny L Tobing, S.H., M.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)